

2016년도 특정감사

사후관리 업무실태 점검 감사결과 보고서

2016. 12.

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

우리원은 산업기술 R&D 수행기관의 연구비 부정사용 방지를 위한 관리제도 강화에도 불구하고, 지속적으로 연구비 부정사용이 발생하고 있어 이에 대한 실효성 점검 및 개선대책 마련 필요

사후관리 업무의 정보시스템 활용 비중이 높아짐에 따라 전문위원회, 법적조치 관리 프로세스 및 기술료, 정산·환수금 회계처리 데이터의 신뢰도 검증 필요

2. 감사대상 및 감사범위

이번 감사는 정산환수팀의 전문위원회, 법적조치, 기술료, 정산·환수금 업무관리 등 해당팀 업무 전반을 대상으로 하였다.

3. 감사중점

이번 감사에서는 사후관리 업무 매뉴얼을 통한 업무 단계별 중점사항을 파악하고, 전문위원회 운영 및 법적조치, 기술료 징수 등 사후관리 업무의 적정성 검증 및 사후관리 정보시스템 운영 관련 데이터의 신뢰도 점검에 감사역량을 집중하였다.

4. 감사기간 및 인원

2016. 10. 31.부터 같은 해 11. 1.까지 감사 연인원 6명을 투입하여 실지감사를 하였고, 개선방향에 대한 업무적용 가능성에 대한 관련부서 협의 및 검토를 통해 2016.12.19. 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 총평

- 산업기술 R&D 사후관리 업무 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 예방할 수 있는 예방감사가 되었으며, 업무 담당자에게 업무처리의 효율성 확보 노력의 중요성을 인식 시키는 계기가 되었음

2. 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추정	감액	기타						
1	-	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-

3. 지적사항(요약)

순 번	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	회신 기한일	수감부서 (처리부서)
1	○법인 회생·파산에 따른 신고 시스 템 보완	○ 회생·파산 신고 누락 등을 방지 하기 위해 기업신용평가 기관을 활용하여 관련정보를 적시성 있 게 확인할 수 있는 시스템을 조 속히 마련	개선	2016.12	2017.3 (3개월)	00000팀

일련번호		감사자	4급 000	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	- 천 원
수감부서 (처리할 부서)	0000팀	처분요구일	2016.12.	회신 기한일	2017.3.

개 선

제 목 법인 회생·파산에 따른 신고 시스템 보완

관 계 부 서 정산환수팀

내 용

우리원은 산업기술 경쟁력 강화를 위해 기업, 대학, 연구소 등에 사업별 R&D자금을 지원하고 있으며, R&D 수행기관이 과제 수행 중 미집행 잔액 또는 부당 집행한 금액이 있는 경우 해당 금액 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 정산금 또는 환수금 명목으로 회수하고 있다.

또한 기술혁신사업의 성과를 사용하는 권리를 획득하는 대가로 실시권자에게 현금 또는 유가증권 등으로 기술료를 징수하고 있다.

상기의 정산금, 환수금, 기술료는 정산환수팀에서 일괄 수납하여 국고납입 절차를 통해, R&D 자금의 재투자 등에 활용되고 있어 관련업무를 수행함에 있어 절차 또는 제도상 엄격한 관리가 필요하다.

그런데, 정산금, 환수금, 기술료의 납무 의무가 있는 R&D 수행기관이 경영악화 등으로 법원에서 인정하는 회생·파산 절차를 진행하는 경우 법원은 원칙적으로 채무자에

게 신고의무를 부여하고 있으나, 채권자가 채권의 존재 또는 채권이 주장되는 사실을 알고 있거나 이를 쉽게 알 수 있는 경우에는 채무자가 미 신고시에도 불법행위책임을 면책¹⁾하고 있다. 또한, 수행기관을 통해 회생·파산 개시 및 신고에 관한 통지를 받지 못하더라도 우리원이 일정기한²⁾ 이내에 채권 신고를 하지 않는다면 권한이 상실된다고 규정하고 있다.

이에 따라 동 감사 실시 중 현재의 회생·파산 신고절차에 대한 분석결과 수행기관의 과제수행 중 회생·파산 절차가 진행 될 경우 과제 담당자가 관련 정보를 인지하더라도 법률지식 부족으로 회생·파산 신고를 간과하여 미신고로 이어질 가능성이 있었다.

따라서, 회생·파산 발생 기업의 신용변동 정보 및 법인등기부등본 정보를 기업신용평가 기관을 통해 입수한 후 담당자와 총괄부서인 정산환수팀에 정보를 줄 수 있는 시스템 구현이 시급히 필요하다.

조치할 사항

[개선] 0000팀장은 회생·파산 신고 누락 등을 방지하기 위해 기업신용평가 기관을 활용하여 관련정보를 적시성 있게 확인할 수 있는 시스템을 조속히 마련하시기 바랍니다.

1) 대법원 2014.9.4. 선고 2013다29558 판결

2) 회생은 회생계획안 심리를 위한 관계인 집회가 끝날 때까지, 파산은 최후배당 제외기간(배당공고일부터 14일 이상 30일 이내)